



גליון 309

השיעור מתקיים

בכל מוצאי שבת בשעה 22:00
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממור ועטר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק פרשת פנחס תשפ"ה

פרשת מטות מסעי

הנחת תפילין ושאלת שלום בתשעה באב (הלכות בין המצרים ד')

נושאי השיעור: הפטרת שבת וראש חודש אב | הפטרת שבת ערב ראש חודש אלול | הנחת תפילין לאבל | אונן שסיים לסדר את כל הנצרך ללוויה | תפילת תשלומין לאונן שלא התפלל מחמת אנינותו | יום קבורה שאינו יום מיתה | הנחת תפילין בתשעה באב | תפילה בציבור בלי תפילין או ביחיד עם תפילין מה עדיף | הנחת תפילין במנחה בתעניות | שאלת שלום לאבל | שאלת שלום בתשעה באב | אמירת בוקר טוב וכיו"ב בתשעה באב

הוא ערך את המפתחות לכל הספרים של אאמור"ר ובמיוחד של ה'ביע אומר', אשריו ואשרי חלקו. אני רוצה לברך אותו, שימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה. אכ"ר.

אני מקדיש את השיעור לזכרו ולעילוי נשמתו של הסבא רבי יעקב בן חתון ע"ה, אביו של אבא, שהלילה זה ליל השנה שלו. הוא נפטר בכ"ד תמוז תשמ"ז. רוח ה' תניחנו בגן עדן.

א. הפטרת שבת ראש חודש אב

אני רוצה להזכיר לציבור דבר מאוד חשוב שצריך לשים לב אליו. השבת הבאה היא שבת ראש חודש אב. בדרך כלל בשבת וראש חודש אב אנחנו אומרים את הפטרה של 'השמים כסאי'. אבל בראש חודש אב שחל להיות בשבת, כותבים הפוסקים שצריך להפטיר 'שמעו דבר ה''. לפני תשעה באב אומרים שלוש הפטרות של פורענות: א. 'דברי ירמיהו' - אותה אמרנו היום. ב. 'שמעו דבר ה''. ג. 'חזון ישעיהו'. התוספות (מגילה לז: ד"ה ראש) כותבים, שהסדר הזה של הפטרות לא ישתנה לעולם. ולכן גם כשראש חודש חל בשבת, יש לומר את הפטרות לפי הסדר הזה. לכן בשבת הבאה לא מפטירים 'השמים כסאי' אלא 'שמעו דבר ה'', ואחרי הפטרה אומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון מהפטרת 'השמים כסאי'.

ב. הפטרת שבת ערב ראש חודש אלול

כמו כן בראש חודש אלול, שהשנה יצא ביום ראשון ושני, ובשבת שלפני כן - ערב ראש חודש אלול - אין אומרים הפטרת 'מחר חודש' אלא הפטרת 'עניה סוערה', כי היא חלק מ'שבעה דנחמתא' שגם בהם התוספות אומרים

מדברי הרב המקדים הרה"ג רבי יאיר בקשי שליט"א מראשי כולל יחזקאל דעת

"...הבית הגדול הזה, כולל יחזקאל דעת, שהוא בית מדרש שמגדלים בו תורה ויראה, קיים כבר ארבעים שנה, אני הייתי מהעשרה הראשונים בפתיחת הכולל, וכבוד הרב מורנו הרב דוד שליט"א, משקיע והשקיע את כל כוחותיו להגדיל את המקום במסירות נפש. הולך ומכחת רגליו על מנת לחזק ולגדל את המקום. ב"ה עמלו לא לשווא, המקום הזה מוציא עשרות הסמכות לתלמידי חכמים מופלגים, רבנים, מגידי שיעורים, יראי ה', מפיצי תורה, מחברי ספרים - וכל זה אודות למסירות הנפש שלו. ובאמת צריך להתפלל עליו שימשיך בבריאות איתנה להחזיק את המקום הגדול הזה.

נברך את מורנו הרב בברכת: "כנחלים נטיו כגנות עלי נהר", שיזכה להשקות את עם ישראל מתורתו, להמשיך הלאה והלאה להפיץ תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בבריאות איתנה ונהורא מעליא. אכ"ר."

שיעור מרן הראש"ל שליט"א

כבוד ידידי הגאון הרב יאיר בקשי שליט"א, שב"ה כבר שנים רבות משמש כראש כולל ב'יחזקאל דעת', הוא היה בחבורה הראשונה, מעשרה ראשונים, שיסדו את 'יחזקאל דעת' בשנת תשמ"מ. ומאז הוא היה קרוב מאוד מאוד אל אאמור"ר מרן זצוק"ל שמאוד אהב אותו. הוא בנו של רבי מנשה בקשי שהיה מתלמידי הראשונים של אאמור"ר, והוא היה גם כן אחראי על כל ההדפסה של 'ביע אומר' במשך שנים רבות. ב"ה הוא תלמיד חכם גדול, מרביץ תורה,

מתקיים בכל מוצאי שבת בשעה 22:00

בבית המדרש 'יחזקאל דעת' הר - נוף ירושלים

ניתן לקבל את העלון
office@ydaat.co.il

058.395.3778

השיעור מועבר בשידור חי

ברדיו 'קול ברמה'

FM 92.1 104.3 105.7

חדש ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הדשון

במספר הייעודי: 073.371.8169

לצפייה בשיעור http://ydaat.co.il

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון

ונשיא בית הדין הגדול

רבי דוד יוסף שליט"א

לעילוי נשמת אמה של מלכות הרבנית הצדקנית מרת מרגלית יוסף בת זכיה ע"ה
אשת חבר לגאון עוזנו מרן עטרת תפארת ישראל זיע"א - גלב"ע י"ט מנחם אב תשנ"ד ת.ג.צ.ב.ה.

שלא ישתנה הסדר לעולם. רק שאומרים פסוק הראשון ופסוק אחרון של הפטרת 'מחר חודש'.

ג. שבעא דנחמתא

הפטרות שבעא דנחמתא הן: א. 'נחמו נחמו עמי'. ב. 'ותאמר ציון עזבני ה'.' ג. 'עניה סוערה לא נוחמה'. ד. 'אנכי אנכי הוא מנחמכם'. ה. 'רני עקרה'. ו. 'קומי אורי'. ז. 'שוש אשיש בה'. לאחר מכן ישנם עוד שתי הפטרות: 'דרשו ה' בהמצאו' שהאשכנזים נוהגים לומר בצום גדליה. ו'שובה ישראל' שכולם נוהגים לומר בשבת 'שובה' שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

ד. הפטרת שבת ראש חודש אלול

אכן אם ראש חודש אלול חל בשבת, יש מחלוקת מה מפטירים. כי בהפטרת ראש חודש 'השמים כסאי' יש גם פסוקי נחמה: "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה וכו'". למעשה, למנהג הספרדים, גם כשראש חודש אלול חל בשבת, לא מפטירים הפטרת שבת וראש חודש - 'השמים כסאי', אלא הפטרת 'עניה סוערה', וכמו שכתבו התוספות שהסדר לא משתנה.

ה. הנחת תפילין לאבל ביום הראשון לאבלותו

היום נעסוק בעניין הנחת תפילין בתשעה באב, ובתוך כך להסביר את כל הנושא של תפילין באבל.

חז"ל (נכדת יא. מועד קטן טו.) קבעו, שאבל ביום הראשון פטור מהנחת תפילין, כי הקב"ה אמר ליחזקאל (נח. יא): "פארך חבוש עליך" - הקב"ה ציווה על יחזקאל - שהיה אבל - להניח תפילין. משמע ששאר אבלים לא מניחים תפילין, ומסקנת הגמרא שדין זה הוא רק ביום הראשון.

ו. דין אונן כשסיימו לסדר את כל הנצרך ללויה

יש בלבול אצל אנשים, שהרי אדם שנפטר לו קרוב ועדיין לא נקבר הוא נקרא אונן. והאונן פטור מכל המצוות: תפילין, תפילה, ברכת המזון וכן הלאה. ואף אם הוא רוצה לאכול או לשתות כשהוא אונן, עליו לאכול ולשתות בלי ברכה.

והנה יש שאלה בפוסקים: מה הדין כשאדם אונן מצד אחד, מתו מוטל לפניו, ועדיין לא היתה הלוויה, מצד שני, כל מה שקשור ללוויה כבר מוכן. אין מה להכין ללויה, האם במקרה כזה הוא יכול לקיים מצוות או לא.

כתבתי בנושא הזה ב'הלכה ברורה' באריכות (חיד סימן עא בימור הלכה זאת ג), והבאתי הרבה ראיות שבמצב כזה שהאבל לא צריך לעשות שום דבר, לא שיש אחרים שעושים, אלא הכל כבר מסודר, הרי שהוא יכול לקיים מצוות.

בזמנו, כשהסבא רבי יעקב עובדיה ע"ה נפטר, בכ"ד בתמוז תשמ"ז, זה היה לפנות בוקר, ואני הייתי איתו בבית החולים. וכשנפטר חזרתי לבית אאמו"ר מרן זצוק"ל, ואאמו"ר כבר הספיק להתפלל שחרית, הוא היה אחרי התפילה בבית. ואז אמרתי לו, כמובן ברמז, שאביו נפטר, והוא בכה. ואז הוא שאל אותי, מה עושים עם כל הנושא של הקבורה והלוויה, הוא מעולם לא עסק בדברים כאלה, הוא לא ידע איך מתעסקים בזה. ואני אמרתי לו שלא ידאג, אני מיד מטפל בכל. פניתי מיד לחברה קדישא ולכל מי שצריך, מודעות, הספדים וכו', בתוך שעה-שעתיים הכל היה מסודר. ואמא ע"ה פנתה אז לאאמו"ר שיבוא לאכול משהו, זה היה קיץ, חם מאוד, אבל הוא לא רצה לאכול ולא לשתות. הוא נשאר ממש בצום עד הלוויה. לאחר מכן שאלתי אותו על כך, למה הוא נשאר בצום, ואז הוא אמר לי, אני מסופק אם אני נקרא אונן, כיון שאני לא יודע לעשות כלום, אני לא מטפל בדברים האלה, אני לא יודע איך מארגנים לווייה וכו', אמנם אתה טיפלת בכל והכל כבר מסודר, ויכול להיות שאני לא נקרא אונן, אבל אני מסופק, ולכן אינני יודע אם אני צריך לברך או לא, לכן אני מעדיף לצום. וכך היה, הוא נשאר בצום עד אחרי ההלוויה, שהתחילה רק בשתיים בצהריים, ועד אז הוא לא טעם כלום.

והנה במהלך הבוקר שלפני הלוויה, ראיתי שהוא הלך לספרייה שלו וסגר את הדלת. ואני פתחתי את הדלת והצצתי לראות מה הוא עושה, וראיתי שהוא לומד ענייני אבלות. אבל לפי ההלכה, אונן אסור בתלמוד תורה, ואם לשיטתו זה ספק אם הוא חייב או לא, אז אולי גם אסור לו ללמוד תורה! ואז אמרתי לו, אבא, לאכול ולשתות אסור, ללמוד מותר! ואז הוא כעס עלי מאוד, ואמר לי, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה שאעשה עכשיו? אתה רוצה שאשב ואסתכל על התקרה? אני לא יכול לטפל בענייני הקבורה, אני לא מסוגל לא ללמוד! ואז הוא הוסיף ואמר לי: "אם חלילה אסור ללמוד, אני מוכן לקבל את העונש הזה שלמדתי

ולא להישאר במצב כזה שאני יושב בטל!" כל כך הייתה לו אהבת תורה!

ז. הלכה למעשה

לאחר כמה שנים, כתבתי את המאמר שפרסמתי לאחר מכן ב'הלכה ברורה' בענין אונן כשכל ענייני הלוויה מסודרים - אם יכול לקיים מצוות, ופסקתי להלכה, שיכול לקיים מצוות. והבאתי אותו לאאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא קרא את זה מתחילה ועד סוף, והסכים איתי. היה מישהו אחר שאמר לא כמוני, אבל אאמו"ר בדק את זה וקבע את זה חד משמעית. לאחר מכן היו כמה מקרים שאנשים שאלו אותו את השאלה הזאת, והוא ענה להם חד משמעית שיכול לברך כשהוא אוכל ושותה ויכול גם ללמוד תורה. הוא כבר לא בגדר של אונן שפטור מהמצוות.

ח. תפילת תשלומין לאונן שלא התפלל מחמת אנינותו

הנה אונן פטור לגמרי מהמצוות, וזה כולל כמובן תפילה ותפילין. למשל: אדם שנפטר לו קרוב לפנות בוקר, הוא לא מתפלל שחרית, הוא לא מניח תפילין, ואם עד הקבורה כבר עובר זמן תפילת שחרית, גם לא חייב בתשלומין בתפילת מנחה. אבל אם נפטר לו קרוב למשל בשבע בבוקר, אחרי שכבר הגיע זמן תפילה, והוא עדיין לא התפלל, ואז נפטר לו הקרוב והקבורה היתה בצהריים, במקרה כזה יש מחלוקת אם יש לו חובת תשלומין של שחרית או לא. כמו כן אדם שנפטר לו קרוב בשלוש אחרי הצהריים, שזה זמן מנחה גדולה, אבל הוא נוהג תמיד להתפלל מנחה קטנה, והקבורה היתה בלילה, ואחרי הלוויה הוא מתפלל ערבית. יש מחלוקת אם צריך להתפלל תפילת תשלומין לתפילת מנחה.

אם כן המשמעות של אונן היא שהוא פטור לגמרי מהמצוות. ואם אדם חולה, נאנס ולא התפלל, מתפלל תשלומין, אצל אונן הדין שונה, כיון שאינו חייב כלל, לכן אין לו תשלומין. אלא אם כן יש מחלוקת אם יכול היה לקיים את אותה מצווה קודם, כמו לגבי תפילת שחרית או מנחה.

כשאאמו"ר מרן זצוק"ל נפטר, זה היה בדיוק המצב הזה. הוא נפטר בשעה 1 בצהריים, ובאותו יום, זה היה כמה דקות אחרי זמן מנחה גדולה, והוא נקבר ב-1 בלילה. ולאחר הקבורה, עשינו סעודת הבראה והתפללנו בבית תפילת ערבית, ואז התעוררה השאלה הזאת. ואני אמרתי שצריכים לעשות תנאי של נדבה. דהיינו שאחרי תפילת י"ח של ערבית, לעשות תנאי שאם אנחנו חייבים בתשלומין של מנחה, כיוון שלפני שהיינו בגדר אונן כבר היה זמן שאפשר להתפלל, שזה יהיה תשלומין. ואם לאו, תהיה זו תפילת נדבה. והיה מישהו שם שחלק עלי, ואמר שזה לא נכון ולא צריך להתפלל בכלל תשלומין. אבל מיד בא אחד הנכדים, הרב יעקב ששון, והראה לנו שבחזון עובדיה על אבלות (חיד עמ' קמב) כותב בפירוש כך. כלומר שאאמו"ר בעצמו פסק כך להלכה, וכך עשינו.

ט. אבל פטור מתפילין ביום הראשון

מיד לאחר הקבורה, האונן כבר לא נקרא 'אונן' אלא 'אבל', והוא חייב בכל המצוות, חוץ ממצווה אחת: תפילין. אבל פטור ממצוות תפילין. כאמור חז"ל לומדים זאת מיחזקאל, שכל האבלים ביום הראשון, זה יום מר, יום קשה מאוד לאדם, ולכן פטור לגמרי מתפילין. יש אנשים שלא יודעים את ההלכה הזאת, ומיד אחרי הלוויה הם מניחים תפילין. צריך לדעת שזה לא נכון, אסור להניח תפילין, הוא פטור לגמרי מהתפילין, וממילא זו לא מצווה. והברכות הן לבטלה.

י. יום קבורה שאינו יום מיתה

אכן אם זה יום קבורה שהוא לא יום מיתה, זו מחלוקת עצומה בפוסקים, וביביע אומר (חיד חיד סימן כז) מביא את המחלוקת הזאת, ומכריע שמספק יניח בצנעה בלי ברכה.

גם זה היה בפטירת אאמו"ר מרן זצוק"ל, כאמור הוא נפטר ביום שני ב-1 בצהריים, ונקבר בלילה, זה כבר ליל שלישי. כלומר שיום שלישי הוא יום הקבורה אבל הוא לא יום מיתה. ובבוקר, כל הבנים הנחנו תפילין בבית האבל בצנעה לפני התפילה, בלי ברכה, וקראנו קריאת שמע. ואחר כך נכנסנו והתפללנו. כי זה יום קבורה שאינו יום מיתה. והנידון בזה הוא, האם זה עדיין נקרא 'ואחרייתה כיום מר' - כי זה לא יום המיתה ממש. מאידך, כיון שמונים את האבלות מאותו יום, וזה יום קבורה, אז זה 'כיום מר'.

כל האמור הוא מלבד אדם שנפטר לו קרוב בשבת ונקבר במוצאי שבת, שביום ראשון הוא פטור לגמרי מתפילין, אסור לו להניח תפילין. כי בשבת אי אפשר לקבור, ממילא האנינות מתחילה רק ממוצאי שבת.

כעת נבוא לדון בעניין הנחת תפילין בתשעה באב. ויש כאן שלוש שיטות בראשונים: הראב"ד (סו"ת תמים דעים סימן ט) כותב על עצמו שהוא מעולם לא הניח תפילין בתשעה באב. ויותר טוב לשים אפר מקלה על ראשו מאשר להניח תפילין. משמע שדעתו שתשעה באב זה כמו אבל ביום הראשון. חורבן הבית זה דבר חמור, ולכן פטורים לגמרי מתפילין. כמו כן הרא"ש (תענית פ"ד סימן לו) מביא בשם המהר"ם מרוטנבורג, שגם כן לא היה מניח תפילין ביום תשעה באב.

השיטה השניה, שיטת המאירי (תענית ז) שכותב, שמקצת חכמים לא היו מניחים תפילין בתשעה באב "ומנהג יפה הוא". מלשונו משמע שסבר, שאם רוצה להניח מותר, אבל אתה לא חייבים להניח. ואם נשאל מה עדיף - הרי שמנהג יפה שלא להניח. בדומה לכך כתב הרמב"ם (פסח ה מהלכות תעניות הלכה יא) שמקצת החכמים לא היו מניחים תפילין של ראש בתשעה באב. גם כאן משמע שאפשר להניח. ושהרשות להניח תפילין בתשעה באב.

יב. אבלות ישנה

לעומת זאת, השיטה השלישית, הרמב"ן בספר תורת האדם (מהלכות מו"ק ע"י רמ"ה) ובחידושו למסכת תענית (ז) כותב, שתשעה באב זה לא נחשב כיום ראשון של אבלות. כיון שמאז החורבן עברו הרבה שנים, הרי שזו אבלות ישנה, ואבלות ישנה היא לא יותר מאשר כמו היום השני והלאה של האבלות. לכן סובר הרמב"ן, שבתשעה באב חייבים להניח תפילין.

כמו כן גם הרא"ש שהובא לעיל, שבתחילה מביא את שיטת מהר"ם מרוטנבורג, שכתב גם לא להתעטף בציצית בשחרית, כי כתוב בפסוק (ויקרא כ"ג ו) "עשה ה' אשר זמם, ביצע אמרתו", ואומרים חז"ל (ויקרא כ"ג ו) "ביצע אמרתו - בזע פרפורא", כביכול קרע את בגדיו. לכן לא שייך להתעטף בציצית. והרא"ש דוחה את המהר"ם, ומביא כמה ראיות שתשעה באב זו אבלות ישנה, וצריך להניח תפילין גם בתשעה באב. וכן דעת הרבה ראשונים.

יג. פסק מרן השלחן ערוך

מרן השלחן ערוך בהלכות תפילין (סימן נח סעיף ו) כותב בקיצור, שתשעה באב חייב בתפילין. משמע שמרן הכריע כדעת הרא"ש ולא כדעת הרמב"ם, שתשעה באב חייב בתפילין. ובאמת, מי שמעיין בראשונים יראה, שכמעט הרוב הגדול של הראשונים סוברים כך. והנה מרן בהלכות תשעה באב (סימן תקנ"ה סעיף א) כותב, שנוהגים לא להניח תפילין ולא להתעטף בטלית בתשעה באב שחרית, אלא רק במנחה.

למעשה, האחרונים האשכנזים באמת כך נוהגים, וכמעט כל האשכנזים נוהגים להניח תפילין בתשעה באב במנחה בברכה ולא בשחרית. אבל כמה מגדולי האחרונים הקדמונים, בעיקר הספרדים, לא הסכימו לפסק השלחן ערוך מצד אחד, הם לא רצו ללכת ולהניח תפילין בבית הכנסת כרגיל, אז היו מניחים תפילין בבית בברכה לפני התפילה בצנעה, קוראים קריאת שמע, ואחר כך הולכים לבית הכנסת ומתפללים בלי תפילין. כך כותב המעשה רוקח (סוף פסוק 7 מהלכות תפילין) שכך נהג רבי אברהם יצחקי שהיה בארץ ישראל, והיה אב"ד בחברון לפני כ-300 שנה, יש לו שו"ת זרע אברהם וחברו של בעל גינת ורדים. בעל הגינת ורדים היה בקהיר שבמצרים. גם מביאים שו"ת הלכות קטנות (ח"ב סימן קלט) מעיד שכך נהג רבי משה גלאנטי. והוא חי לפני למעלה מ-400 שנה, מעט אחרי פטירתו של השלחן ערוך. ועוד גדולי הפוסקים ככה נהגו.

יד. תפילה ביחיד עם תפילין

יתירה מזאת, רבי מרדכי יוסף מיוחס - הוא היה חברו של החיד"א והיה ראשון לציון בירושלים כתב ספר ענק 'ברכות המים' שרובו הגדול עוסק בחושן משפט, ושם (סימן תקנ"ז) הוא כותב, שהוא נהג בעצמו להתפלל עד תפילת שמונה עשרה ביחיד עם תפילין בבית, ורק לאחר מכן היה הולך לבית הכנסת, ומוציאים ספר תורה, וקניות וכו'. ויש עוד כמה פוסקים שכך נהגו לעשות בעצמם להתפלל ביחיד. ועד היום יש קהילות שכך נוהגים, אני ראיתי אצל החלאבים בניו יורק, שחלקם נוהגים להתפלל ביחיד עם תפילין, ורק לאחר תפילת י"ח באים לבית הכנסת. העיקר שהם התפללו עם התפילין.

הסיבה שכל כך החמירו בדבר היא, שהנה חז"ל אמרו במסכת ברכות (טו.) "כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו". ומסבירים הראשונים, שכיון שהוא אומר: "והיו לך לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך", ואינו מניח תפילין, הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, והם חששו לזה, לכן היו מניחים תפילין בבית כדי לקרוא קריאת שמע. ואלה שנהגו להתפלל בבית עם תפילין, הסיבה לכך היא, שכתוב בגמרא (סו"ה) "הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלמה, יניח תפילין, יתעטף בציצית ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל". אז כיצד אפשר להתפלל בלי תפילין?

טז. תפילה בציבור ללא תפילין או ביחיד עם תפילין

מסיבה זאת גם נובעת השאלה: אדם שבא בבוקר לבית הכנסת ואין לו תפילין, ויודע שעוד מעט יהיה לו תפילין, האם ימתין עד שיהיה לו תפילין אבל אז הוא יתפלל יחיד, או שעדיף שיתפלל בציבור ולאחר מכן יניח תפילין. זו מחלוקת גדולה האחרונים. המגן אברהם (סימן סו ס"ק יט) כותב שתפילה עם תפילין עדיף אפילו ביחיד, אבל יש חולקים.

אני זוכר כשהייתי בחור, הייתי פעם אחת בליל שישי אצל מרן הרב יהודה צדקה צוק"ל, והוא היה עושה לימוד בכל ליל שישי. היו באים הרבה בחורי ישיבות, והיו לומדים כל הלילה. והוא היה נותן לכל אחד מלגה קטנה. הייתי לומד אז בישיבת חברון, והייתי נשאר עד כל הלילה, ואחר כך מתפלל איתו בנץ החמה.

והנה, פעם אחת ביום שישי בבוקר, אני רואה ששכחתי להביא את התפילין, הם היו בישיבה, וניגשתי לרב צדקה ושאלתי אותו, מה עדיף, האם להתפלל בציבור בנץ החמה, שזה גם לא רק סתם תפילה זו תפילה בהנף, אבל בלי תפילין, או שאתפלל לאחר מכן ביחיד עם תפילין. הוא היה נוהג להניח שני תפילין יחד, רש"י ור"ת, ורק שמע את השאלה שלי הוריד את התפילין של ר"ת והגיש לי, שאניח אותם ואתפלל. אבל אני אמרתי לו, שכיון שאני רווק אני לא נוהג להניח ר"ת כלל, אבל הוא אמר לי, היום תניח אותם בלי ברכה, העיקר שלא תקרא קריאת שמע ותתפלל בלי תפילין.

ואכן גם אאמרו"ר מרן צוק"ל כך אמר לי, כשהיינו פעם באיזה מקום, ולא היו לי תפילין, ואאמרו"ר היה נוהג להניח את התפילין של רש"י ור"ת בזה אחר זה, ואמר לי שאניח לביתיים את התפילין של ר"ת עד אחרי תפילת העמידה, בלי ברכה, ולאחר מכן נתחלף, ואני אניח את התפילין של רש"י שלו והוא יניח את של ר"ת.

כלומר שיש חשיבות גדולה מאוד שתהיה קבלת עול מלכות שמים שלמה, על ידי קריאת שמע ותפילה עם תפילין. לכן כמה מגדולי האחרונים הקפידו גם בתשעה באב, לקרוא קריאת שמע עם תפילין, ויש שהקפידו גם להתפלל עם תפילין בצנעה, למרות שמפסידים בכך תפילה בציבור. כי סברו שקריאת שמע ותפילה עם תפילין חשוב יותר מאשר תפילה בציבור.

יז. אינו מניח תפילין מתוך זלזול

האמת, שהתשובה לחששות האחרונים בנושא הזה הוא דברי המאירי (ע"פ נוסח יד) שכתב, שמה שאמרו חז"ל "כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין" זה דווקא במקרה שעושה כך דרך זלזול. הוא לא רוצה להניח תפילין, הוא אנטי, עליו נאמר שהרי הוא כמעיד עדות שקר בעצמו. אבל אם זה לא דרך זלזול, מותר. ובאמת שיש בפירוש במשנה במסכת ברכות (ו) על אדם שנכנס לטבול, ורואה שעוד מעט יגיע זמן קריאת שמע, שאם יספיק לצאת ולהסתפג - להתנגב, ולקרוא, יצא ויקרא. אבל אם לא אז כשהוא בתוך המקוה יאמר קריאת שמע. והרי כמובן שבתוך המקוה אי אפשר להניח תפילין. ולכאורה למה לא תאמר שיבטל את קריאת שמע, שהרי הוא קוראה ללא תפילין, והרי הוא כמעיד עדות שקר בעצמו. אלא שרואים שכל שדעתו להניח אחר כך תפילין, והוא לא עושה זאת דרך זלזול ופריקת עול, מותר. ואכן כמה מגדולי האחרונים, השואל ומשיב (מהדו"ת ח"ג סימן עב) ועוד כותבים, שאם הוא מתכוון להניח לאחר מכן זה לא נקרא עדות שקר.

אבל כל השאלה הזאת אם זה עדות שקר או לא, זה לגבי עצם הדבר של עדות שקר, אבל לעניין קבלת עול מלכות שמים שלמה לא יעזור כלום, אם לא הניח התפלל וקרא קריאת שמע עם תפילין, הוא אלא נקרא שקיבל עול מלכות שמים 'שלמה'. ואפילו אם הוא מתכוון להניח לאחר מכן.

יח. כמו ספק ספקא

לאור הדברים הללו יש לומר, להתפלל שחרית של תשעה באב בלי תפילין

כב. שאלת שלום לאבל בתוך השנה או השלושים לפטירה

יש עוד הלכה חשובה שכדאי לדעת: אדם שהוא אבל על אביו ואמו, במשך כל השנה, או אם הוא אבל על שאר קרובים אז עד שלושים יום, מותר לו לומר שלום לאחרים. אבל לאחרים אסור לומר לו שלום. כי האחרים הם שרויים בשלום. הוא רשאי לשאול בשלום אחרים שהם שרויים בשלום, אבל כיוון שהוא לא שרוי בשלום, הוא בתוך אבלות, אסור לומר שלום לאבל. פעם שאלתי את אאמו"ר, למה לא נוהגים כך? וכי זה כמו 'כפיית המיטה' שלא נוהגים בזמננו? ואאמו"ר אמר לי, לא, זה לא נכון, לא כתוב בשום מקום שלא נוהגים כך. לכן מה שלא נוהגים כך זה מחמת חוסר ידע. צריכים לדעת שאדם שהוא אבל בתוך שנה, אסור להגיד לו 'שלום' רק לו מותר להגיד לאחרים.

נג. אמירת בוקר טוב וערב טוב לאבל ובתשעה באב

כאמור אסור לומר שלום בתשעה באב, אבל כיום יש אפשרות לעקוף את זה. לומר: 'בוקר טוב', 'ערב טוב', 'כל טוב' וכיו"ב. אדם מדבר בטלפון עם השני, איך הוא מסיים את השיחה? 'שלום', ואז הוא מנתק. הוא לא יכול סתם פתאום לנתק, מה יעשה בתשעה באב? יגיד 'כל טוב' וינתק.

גם זה לא פשוט, האם מותר להגיד 'בוקר טוב' לאבל? האם זה נקרא שאלת שלום? אנחנו רואים בהלכות תפילה (סימן פט סעיף ג) לגבי שאלת שלום לפני התפילה, שנפסק בשלחן ערוך שמותר להגיד 'בוקר טוב', אבל זה בתנאי שהוא לא משכים לפתחו. רואים שזה לא לגמרי פשוט שזה לא נקרא שלום. מצד שני, 'בוקר טוב' זו ברכה, שיהיה לך בוקר טוב, שיהיה לך יום נעים, אתה מברך אותו. אבל 'שבת שלום' הכוונה שהשבת שלך תהיה בשלום. במקום 'שלום' מוסיף 'שבת שלום'. האם מותר לומר שבת שלום? יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים. הרמ"א בהלכות אבלות (סי' כותב, שיש נוהגים להקל בשאלת שלום שלנו. ומסבירים את זה האליה רבה (סימן תקנ"ד סי' כא, פרי מגדים (נש"ל אגרי"ס סי' כא), החיי אדם (כלל קלה סעיף ג), משנה ברורה (סי' מא) ועוד כמה פוסקים, שכוונת הרמ"א לומר, שבוקר טוב זה לא נחשב שאלת שלום שלנו. ולהלכה יוצא מדבריהם שגם בוקר טוב אסור להגיד.

מצד שני, יש ספר שנקרא לקט יושר שחיבר אותו תלמיד התרומת הדשן, ושם (ח"א עמוד ק) כתב, שהתרומת הדשן התיר לומר בתשעה באב 'גוט-נאכט' [לילה טוב]. אבל לגבי אבל הוא לא רצה להגיד. ואחר כך הוא מביא בשם עוד אחד הגדולים שאמר ש'גוט-נאכט' זה לא נקרא שאלת שלום. לפי זה נראה שהוא מתיר. מחבר הספר לקט יושר הוא ראשון, והוא מעיד על התרומת הדשן שגם הוא ראשון. לפי זה, למרות שכמה גדולי האחרונים כתבו לאסור, אך אפשר להקל לומר 'בוקר טוב', 'ערב טוב' וכיו"ב, באבל, וכל שכן בתשעה באב. אאמו"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה על אבלות (ח"צ עמ' רמח) כתב כך, שמעיקר הדין אפשר להקל מחמת דברי הלקט יושר. יש שו"ת באר משה ושו"ת בצל החוכמה, שני אחים גאונים שהיו בדור הקודם, שהם מתווכחים בנושא הזה, ואחד מהם מזכיר שאחד הראשונים הקדמונים שנדפס על מסכת מועד קטן, שמשמעות דבריו היא שמותר לאבל להגיד 'בוקר טוב', וממילא גם בתשעה באב.

לכן להלכה למעשה מותר לומר 'בוקר טוב' וכיו"ב, וצריך שכל אחד ישים לב להלכות הלו. אנחנו צריכים להיות אבלים ממש בתשעה באב. לא כמו שלושה ימים הראשונים של האבלות, אלא כמו לאחר מכן. זו אבלות ישנה, אבל להרגיש צער וכאב נורא על חורבן בית המקדש.

יהי רצון שנוזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, ושכל ההלכות שאמרנו היום יהיו רק לדרוש ולקבל שכר. ולא נצטרך לזה, ולא נניח תפילין בתשעה באב בגלל שהוא יהיה יום טוב, ויום טוב נקרא 'אות' ופטור מן התפילין...

אני רוצה לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן. וכן את כל אותם ששומעים את השיעור שלנו ברדיו "קול ברמה", שיזכו לראות בנחמת ציון וירושלים. נשמע כולנו ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. ונוזכה לראות בקרוב את כל החטופים חוזרים לביתם לחיים טובים ושלום. כל החיילים חוזרים בריאים ושלמים. וכל תלמידי הישיבות יושבים ועוסקים בתורה, בקדושה, בטהרה, בלי שום הפרעות. אכ"ר.

זה לא נורא, מכיוון שיש פה כמו ספק ספקא, שמא תשעה באב פטור מהתפילין, וכשיטת הראב"ד ומהר"ם מרוטנבורג, או כהרמב"ם שזה רק רשות, ואם תמצא לומר כמו פסק מרן השלחן ערוך שחייבים להניח תפילין, שמה בזה לא נאמר שהוא מעיד עדות שקר בעצמו.

יט. דעת מרן זיע"א

בירושלים, בקהילת המקובלים 'בית אל', שזו הקהילה של הרש"ש שכל גדולי המקובלים בירושלים היו בישיבה הזאת במשך דורות למעלה מ-300 שנה, ושם נהגו להניח תפילין בתשעה באב בשחרית בבית הכנסת כרגיל, כמו בכל ימות השנה, נגד השלחן ערוך. והיו עוד קהילות שנהגו כך בכמה מקומות. ובטורקיה יש עדות של גדולי האחרונים שהיו נוהגים כך ובעוד מקומות. אמנם לכאורה נראה שזה לא היה מנהג כללי בירושלים, אלא רק חלק מבתי הכנסת שנהגו כמו המקובלים. אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל היה מקפיד על זה מאוד להניח תפילין בשחרית בתשעה באב. לכן כשיסדתי את בית המדרש 'יחזקאל דעת', וכאן יש ב"ה כמה מניינים, יש פה קיבוץ גלויות של כל מיני עדות, ואני משתדל תמיד לכבד מנהג של כל עדה ועדה, אבל אני הסברתי לכולם שיש את הפסק של אאמו"ר, והוא כתב על זה תשובה בשו"ת יחזקאל דעת (ח"צ סימן פ) בזמנו. ואני יודע שהנושא הזה היה אכפת לו מאוד, למרות שזה נגד השלחן ערוך, וגם מצד המנהג, זה לא מנהג כללי, אף על פי כן הוא הקפיד על זה מאוד. אנחנו יכולים להקשות קושיות ולתרוץ תירוצים, אבל בדבר כזה עלינו לכבד אותו ולעשות כמו הפסק שלו.

כ. הנחת תפילין במנחה של תעניות ובתשעה באב

יש דבר נוסף שאני רוצה להעיר על דברי מרן הבית יוסף (סימן מו) שכתב לגבי מאה ברכות שאדם חייב לברך בכל יום, ומרן מונה שם את הברכות. ונראה שבאופן רגיל לכל אדם יש מאה ברכות בכל יום. ומרן דן לגבי יום תענית ציבור, כיצד משלימים את המאה ברכות, ומרן שם כותב שנוהגים להניח תפילין במנחה. דהיינו שבכל התעניות, צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י"ז בתמוז, שמניחים תפילין פעמיים: גם בשחרית וגם במנחה. והסיבה לכך, מלבד מה שזה יום צום והתפילה בו היא יותר בהתעוררות וקבלת עול מלכות שמים, גם בשביל מאה ברכות, כי בהנחת תפילין ותפילין מרוויחים עוד שתי ברכות. מאידך אין אכילה ושתייה, יורד לנו שתי סעודות, שזה לפחות שש ברכות כל סעודה, שזה 12 ברכות. היום בארץ ישראל אצל הספרדים, חלק נוהגים כך עד היום בכל תענית ציבור, להניח גם בשחרית וגם במנחה, וחלק לא נוהגים. אנחנו למשל פה לא נהגנו להניח תפילין במנחה בתענית ציבור, למרות שמרן הבית יוסף כך כותב.

אבל בתשעה באב, מלבד מה שאנחנו עושים כמו שאאמו"ר הורה, ואנחנו מניחים תפילין בשחרית. יש לנו על מה לסמוך בוודאי בנושא הזה. יש לנו את הרש"ש וגדולי המקובלים, שאאמו"ר הלך בעקבותיהם. לכן אנחנו מניחים תפילין בשחרית. אבל אני חושב שמי שירצה להניח גם במנחה, לא רק שאין למנוע ממנו, אלא אדרבה ואדרבה, תבוא עליו הברכה. זה טוב שיניחו תפילין גם במנחה כפי שמרן הבית יוסף כותב לגבי הנושא של מאה ברכות.

כא. עניית שלום בתשעה באב

ישנם הרבה הלכות לגבי יום תשעה באב, אחד הדברים הוא, שדרך אגב, רואים את היסוד של הרא"ש הנ"ל, שתשעה באב הוא לא כמו אבל ביום הראשון, והדין הוא שנפסק להלכה לגבי תשעה באב מה שכתוב בתוספתא (תענית פ"ג ה"א) שבתשעה באב אין שאלת שלום, ומי ששואל משיבין לו בשפה רפה ובכבוד ראש. עונים לו בשקט. וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן תקנ"ד סעיף כ).

והנה לגבי אבל הדין הזה הוא תלוי, כיון שבשלחן ערוך בהלכות אבלות (יו"ד סימן שפה סעיף א) נפסק, שאבל בשלושה ימים ראשונים לא רק שאסור לו לומר שלום, אלא אסור לו גם לענות שלום. אם מישהו בא ואומר לו שלום, הוא צריך להגיד לו: 'אני אבל'. ואם הוא עם הארץ שלא מבין מה הוא אומר לו, יאמר לו: 'אני אבל, והאבל אסור בשאלת שלום'. יסביר לו את ההלכה, למה הוא לא עונה לו שלום.

לאחר שלושה ימים עד שבעה ימים, אסור לו לומר שלום לאחרים. ואחרים אסור להם גם כן לומר לו שלום. אבל אם מישהו שלא ידע את ההלכה ואמר לו שלום, מותר לו לענות לו. ואותו הדין בתשעה באב. דהיינו שתשעה באב נחשב כמו השלושה ימים השניים, ולא הראשונים. וכך רואים גם לגבי עשיית מלאכה ועוד, שתשעה באב זה קצת פחות מאבל בימים הראשונים. ובכן, אם בתשעה באב אדם אומר לחברו 'שלום' בטעות, מותר לענות לו.